

1500036-55.2019.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena. Tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, atento principalmente à natureza das substâncias encontradas em poder do acusado e a quantidade, assim como a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500036-55.2019.8.26.0566 - 2019/000039

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3001785/2019 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 3051292 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réu:

BRUNO MOREIRA

Data da Audiência

02/02/2022

Justiça Gratuita

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 17:00 horas, em virtude da pandemia denominada COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020, Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e Comunicado CG nº 284/2020, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. FELIPE CAVASSO, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do Defensor Público DR. PEDRO NAVES MAGALHÃES; da testemunha MAURÍCIO FERNANDO PATRACON; ausente o acusado BRUNO MOREIRA. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz declarou a revelia do acusado, tendo em vista que, nos termos do artigo 367 do Código Penal, mudou-se de residência e não comunicou novo endereço ao juízo. Após, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Em seguida, foi adicionada, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquirida a testemunha MAURÍCIO FERNANDO PATRACON, regularmente identificada através da exibição de seu documento de identificação pessoal com foto, e desconectada da audiência virtual logo após seu depoimento.

Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. Bruno Moreira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Recebida a denúncia, como o réu não foi localizado, o processo permaneceu suspenso nos termos do artigo 366 do CPP. Com a citação pessoal, retomou-se o andamento. A resposta à acusação foi apresentada, designando-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foi ouvida uma testemunha. O réu foi declarado revel. As partes debateram. É o breve relatório. Fundamento e decido. Procede a pretensão punitiva. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04/05), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 53/55), que confirmou a natureza da substância. A autoria também é certa. O policial ouvido nesta data confirmou que o réu dispensou os dois pinos que continha a substância entorpecente no chão e depois confirmou que havia comprado drogas do outro indivíduo, processado em ação penal diversa. A apreensão ocorreu em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ademais, o réu, em juízo, se fez revel. Entretanto, em seu interrogatório na fase policial (fl. 09), o réu admitiu que já havia comprado as drogas de Willian e que estas já estavam em suas mãos quando os policiais chegaram. Assim, esta versão do réu está em harmonia com o depoimento do policial, inexistindo qualquer dúvida sobre a ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Assim, é de rigor a condenação, principalmente porque a versão da testemunha contou com a confissão extrajudicial do acusado. Observo, por fim, que o fato descrito na denúncia é crime, não tendo havido abolitio criminis. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido, de forma sistemática, nesses termos: A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art.28 da Lei nº 11.343/2006, não perdeu seu caráter criminoso (AI 741.072 AgR/RJ, 1ª T, rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 22/2/2011). Também não há que se falar em insignificância, até porque, caso se tratasse de quantia maior ou de grande porte, poder-se-ia até mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena. Tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, atento principalmente à natureza das substâncias encontradas em poder do acusado e a quantidade, assim como a primariedade e condição pessoal, entendo suficiente a aplicação da pena de advertência sobre os efeitos da droga. Ante o exposto, condeno Bruno Moreira, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, na forma do inciso I, do mesmo artigo. Custas pelo réu, ressalvada a gratuidade, que ora lhe defiro. Intime-se o réu desta sentença por edital. Com trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe. Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. Oportunamente, arquivem-se. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: FELIPE CAVASSO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA